Roteiro OVA 2 - Mutação constitucional no gabinete do STF

24 de Outubro de 2026 @AMANDA | Direito Constitucional I, Faculdade Baiana de Direito

Visão Geral

O estudante continua no papel de assessor(a) de gabinete no STF, mas agora todos os processos giram em torno da mutação constitucional. Normas e princípios entram como base para explicar como a mutação funciona. São 16 telas, para cerca de 13 a 15 minutos.

Objetivos de aprendizagem (vão na Tela 2):

1. Explicar por que o sentido de uma norma pode mudar sem mudar o texto (distinção entre texto e norma).
2. Diferenciar mutação, reforma e simples interpretação.
3. Identificar os meios pelos quais a mutação acontece.
4. Analisar casos reais do STF descritos como mutação.
5. Reconhecer os limites da mutação e identificar uma mutação inconstitucional.

Mapa das Telas e Métricas do Manual

Tela	Conteúdo	Etapa do motor	Conta como
1	Capa	Problema	
2	Objetivos e como jogar		Direcionamento
3	Caso 1: "entre o homem e a mulher"	Problema + Interação	Interação 1
4	Feedback do Caso 1	Feedback	
5	Teoria: texto x norma e conceito	Conteúdo	
6	Teoria: mutação x reforma, meios	Conteúdo	
7	Caso 2: classifique três situações	Interação	Interações 2, 3 e 4
8	Feedback do Caso 2	Feedback	
9	Caso 3: o papel do Senado (art. 52, X)	Aplicação	Interação 5 + Aplicação 1
10	Feedback do Caso 3	Feedback	
11	Teoria: limites da mutação	Conteúdo	

Tela	Conteúdo	Etapa do motor	Conta como
12	Caso 4: o "voto secreto" reinterpretado	Aplicação	Interação 6 + Aplicação 2
13	Feedback do Caso 4 + debate da segunda instância	Feedback	
14	Teste final (5 questões)	Interação	Interações 7 a 11
15	Diagnóstico	Feedback	Avaliação embutida
16	Créditos, referências e Transparência		Credenciais

O total fica em 11 interações e 2 aplicações práticas. O manual pede no mínimo 5 interações e 2 aplicações.

Telas 1 a 4: Abertura e Caso 1

Tela 1: Capa

Título: Mutação constitucional: quando a Constituição muda sem mudar uma palavra

Texto: Você foi nomeado(a) assessor(a) no gabinete de um ministro do STF. Nos próximos 15 minutos, quatro processos vão testar uma pergunta: a Constituição pode mudar de sentido sem que o Congresso altere o texto? E até onde isso pode ir?

Botão: `Assumir o gabinete`

Tela 2: Objetivos e como funciona

Texto: Ao final, você será capaz de:

- explicar por que texto e norma não são a mesma coisa;
- diferenciar mutação, reforma e interpretação;
- reconhecer os meios pelos quais a mutação acontece;
- analisar casos reais do STF;
- identificar quando uma "mutação" se torna inconstitucional.

Como funciona: leia o caso, escolha uma resposta e receba a explicação. Cada erro traz o porquê e te devolve ao caminho.

Botão: `Abrir o primeiro processo`

Tela 3: Caso 1, "entre o homem e a mulher"

Texto do caso: O art. 226, § 3º, da Constituição diz: "Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar". Ana e Beatriz vivem juntas há 12 anos, de forma pública e contínua, e pedem o reconhecimento da união estável. Esse texto nunca foi alterado por emenda.

Pergunta do ministro: Antes de qualquer teoria, qual sua intuição?

- **A)** O pedido deve ser negado: o texto fala em "homem e mulher", e só uma emenda pode mudar isso.
- **B)** O pedido pode ser acolhido: o texto deve ser lido junto com a dignidade, a igualdade e a proibição de discriminação. *(correta)*
- **C)** O pedido pode ser acolhido porque o STF pode reescrever o artigo quando quiser.

Tela 4: Feedback do Caso 1

Se escolher B: Foi isso que o STF decidiu, por unanimidade, no julgamento conjunto da ADPF 132 e da ADI 4277 (maio de 2011). O Tribunal deu interpretação conforme à Constituição ao art. 1.723 do Código Civil e reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Nenhuma palavra do art. 226, § 3º, mudou. O que mudou foi o sentido atribuído a ele.

Se escolher A: É uma leitura possível, e parte da doutrina defende exatamente isso. Mas o STF entendeu que o texto precisa ser lido em conjunto com os princípios fundamentais (art. 1º, III; art. 3º, IV; art. 5º, caput). Assim, mudou o sentido sem mudar o texto.

Se escolher C: O resultado bate, mas o fundamento não. O STF não pode reescrever a Constituição: ele interpreta. E essa interpretação tem limites, como você verá no Caso 4.

> **Pergunta que fica:** Se o texto não mudou, o que mudou? A próxima tela responde.

Botão: `Entender o fenômeno`

Telas 5 e 6: Teoria Essencial

Tela 5: Texto não é norma

Frase de abertura: O texto é o ponto de partida. A norma é o sentido que se extrai dele.

Explicação: O mesmo texto pode gerar normas diferentes ao longo do tempo, conforme a realidade social e a interpretação mudam. Friedrich Müller descreve isso como a diferença entre o *texto da norma* e a *norma*, que só surge quando o texto é interpretado diante de um caso concreto. É essa distância entre texto e norma que torna a mutação possível.

Ligação com regras e princípios: Princípios, por serem mais abertos (dignidade, igualdade), são o principal motor da mutação: eles "puxam" o sentido das regras. Foi o que aconteceu no Caso 1. Regras com conteúdo preciso ("35 anos", "voto secreto") deixam pouco espaço para mudança de sentido.

Conceito: Mutação constitucional é o processo informal de mudança da Constituição, em que se altera o sentido, o significado ou o alcance de suas normas sem qualquer alteração do texto.

De onde vem a ideia (cartões clicáveis):

- **Paul Laband e Georg Jellinek** (Alemanha, fim do séc. XIX e início do séc. XX): observaram que a Constituição alemã mudava na prática sem emendas. Jellinek chamou o fenômeno de *Verfassungswandlung*.
- **Konrad Hesse:** a mutação é legítima apenas dentro das possibilidades do texto; fora dele, deixa de ser interpretação.
- **Anna Cândida da Cunha Ferraz** (Brasil, 1986): em *Processos informais de mudança da Constituição*, sistematizou o tema no país e insistiu que a mutação não pode violar a letra nem o espírito da Constituição.

Botão: `Continuar`

Tela 6: Mutação, reforma e interpretação

	Reforma	Mutação	Interpretação comum
O que muda	O texto	O sentido de um texto já interpretado de outro modo	Nada muda: apenas se aplica o sentido já aceito
Via	Formal: emenda (art. 60) ou revisão (art. 3º do ADCT)	Informal	Atividade cotidiana de aplicação
Quem faz	Congresso Nacional (3/5, dois turnos em cada Casa)	Juízes, Legislativo, Executivo e a própria sociedade	Qualquer intérprete
Exemplo	EC 45/2004 (Reforma do Judiciário)	ADPF 132/ADI 4277	Aplicar a idade mínima de 35 anos a um candidato

Os meios da mutação (cartões clicáveis, um por meio):

1. **Interpretação judicial:** o tribunal passa a ler o mesmo dispositivo de outro modo. É o meio mais estudado no Brasil (Caso 1 e Caso 3).
2. **Interpretação legislativa:** o legislador, ao regulamentar a Constituição, fixa um sentido novo para um dispositivo.
3. **Costume constitucional e práticas institucionais:** comportamentos reiterados dos Poderes que mudam a forma como uma norma é aplicada.

Dica de prova: Na mutação, o texto fica igual e o sentido muda. Na reforma, o texto muda. Se o novo sentido contraria o texto, não é mutação legítima: é mutação inconstitucional.

Botão: `Próximo processo`

Telas 7 e 8: Caso 2, Classifique as Situações

Tela 7: Caso 2, a triagem do gabinete

Texto: Três papéis chegaram à sua mesa. Classifique cada um.

Situação 1: O Congresso aprova uma emenda que acrescenta um novo inciso ao art. 5º, criando um novo direito fundamental.
Opções: [Reforma] *(correta)* | [Mutação] | [Mutação inconstitucional]

Situação 2: Sem qualquer alteração no texto, o STF passa a entender que um dispositivo, antes lido de forma restrita, alcança situações que a sociedade antes não reconhecia, com apoio nos princípios da dignidade e da igualdade.
Opções: [Reforma] | [Mutação] *(correta)* | [Mutação inconstitucional]

Situação 3: Uma lei estabelece que, onde a Constituição diz "é vedado", deve-se ler "é permitido em casos de urgência".
Opções: [Reforma] | [Mutação] | [Mutação inconstitucional] *(correta)*

Tela 8: Feedback do Caso 2

Situação 1: É reforma. O texto foi alterado pela via formal do art. 60. Mutação nunca mexe no texto.

Situação 2: É mutação. O texto fica igual, o sentido muda, e a nova leitura cabe dentro das palavras do dispositivo, com apoio nos princípios.

Situação 3: É mutação inconstitucional. "Vedado" e "permitido" são opostos: a lei não interpreta, ela contraria o texto. Além disso, uma lei não pode alterar a Constituição.

> **Resumo visual:** Texto mudou? → Reforma.
> Texto igual e sentido cabe nas palavras? → Mutação.
> Texto igual, mas sentido contrário às palavras ou aos princípios fundamentais? → Mutação inconstitucional.

Botão: `Próximo processo`

Telas 9 e 10: Caso 3, O Papel do Senado

Tela 9: Caso 3, "o Senado só publica?"

Texto do caso: O art. 52, X, diz que compete privativamente ao Senado "suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal". Tradicionalmente, isso significava: quando o STF declara uma lei inconstitucional em um caso concreto (controle difuso), a decisão vale só para as partes. Para valer para todos, o Senado precisa suspender a lei.

O ministro recebe um parecer dizendo: "Com o fortalecimento do STF, a decisão do Plenário já vale para todos. O Senado agora só dá publicidade à decisão."

Pergunta do ministro: Como você classifica a tese do parecer?

- **A)** É reforma constitucional: o texto do art. 52, X, foi alterado.
- **B)** É uma tese de mutação constitucional: o texto continua igual, mas o papel do Senado passa a ser lido de outro modo. A tese é polêmica justamente por testar o limite do texto. *(correta)*
- **C)** É interpretação comum, sem nenhuma mudança de sentido.

Tela 10: Feedback do Caso 3

Se escolher B: Exatamente. Essa tese foi defendida no STF e virou o debate mais famoso sobre mutação no Brasil.

Se escolher A: O texto do art. 52, X, nunca foi alterado por emenda. A mudança proposta é de sentido, e não de texto: por isso se fala em mutação.

Se escolher C: Há mudança de sentido, sim: o Senado deixaria de dar eficácia geral à decisão e passaria só a divulgá-la. Essa mudança de sentido, com o texto igual, é o que caracteriza a mutação.

A história real em dois momentos (linha do tempo):

Ano	Julgamento	O que aconteceu
2014 (acórdão)	Rcl 4335/AC, rel. Min. Gilmar Mendes	Gilmar Mendes e Eros Grau defenderam a mutação do art. 52, X. Sepúlveda Pertence, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio rejeitaram a tese. A reclamação foi julgada procedente por outro fundamento: a superveniente Súmula Vinculante 26.
2017	ADIs 3406 e 3470 (amianto), rel. Min. Rosa Weber	O STF declarou incidentalmente inconstitucional o art. 2º da Lei 9.055/1995, com efeito vinculante e erga omnes. Gilmar Mendes falou em "releitura" do art. 52, X; Celso de Mello disse que o STF promoveu uma verdadeira mutação constitucional. Marco Aurélio divergiu.

Para pensar: Na Rcl 4335, Sepúlveda Pertence advertiu contra a tese; para os críticos, como Lenio Streck, ela retirava do Senado uma competência escrita na Constituição, o que seria mutação inconstitucional. Você concorda? O próximo processo trata justamente desses limites.

Botão: `Entender os limites`

Telas 11 a 13: Limites e Mutação Inconstitucional (Caso 4)

Tela 11: Teoria essencial, os limites da mutação

Frase de abertura: A mutação é legítima enquanto interpreta o texto. Quando passa a contrariá-lo, vira usurpação do poder constituinte.

Os limites (três cartões):

1. **O texto:** o novo sentido precisa caber nas possibilidades das palavras. Não se pode ler "secreto" como "identificado".
2. **Os princípios fundamentais e as cláusulas pétreas** (art. 60, § 4º): se nem uma emenda pode aboli-los, uma mutação também não pode.
3. **A separação de Poderes:** o intérprete não pode retirar de um Poder uma competência que a Constituição lhe deu expressamente.

Conceito-chave: Mutação inconstitucional é a mudança informal que ultrapassa esses limites. O texto continua igual, mas o sentido atribuído o contraria.

Por que isso importa: quem altera a Constituição pela via formal é o Congresso, eleito e sujeito a um processo rígido (3/5, dois turnos). Se a mutação não tivesse limites, essa rigidez perderia o sentido, e a segurança jurídica também.

Botão: `Último processo`

Tela 12: Caso 4, o "voto secreto" reinterpretado

Texto do caso (hipotético): Um tribunal decide que, com as novas tecnologias, o "voto secreto" previsto na Constituição (art. 14, caput, e art. 60, § 4º, II) "passou a significar" um voto registrado com o nome do eleitor, para facilitar auditorias. O texto continua dizendo "voto secreto". Os autores da decisão afirmam: "é apenas uma mutação constitucional".

Pergunta do ministro: Como classificar essa decisão?

- **A)** Mutação constitucional válida: o texto ficou igual e o sentido acompanhou a tecnologia.
- **B)** Seria válida se feita por emenda constitucional.
- **C)** Mutação inconstitucional: contraria o texto expresso e atinge uma cláusula pétrea, que nem uma emenda poderia abolir. *(correta)*

Tela 13: Feedback do Caso 4 e um debate real

Se escolher C: Isso! "Secreto" e "identificado" são sentidos opostos: a decisão não interpreta o texto, ela o contraria. E o voto secreto é cláusula pétrea (art. 60, § 4º, II). Chamar isso de mutação não muda a sua natureza.

Se escolher A: Cuidado: texto igual não basta. A mutação precisa caber dentro das possibilidades do texto. Aqui o novo sentido é o oposto do que o texto diz: é mutação inconstitucional.

Se escolher B: Nem por emenda. O voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea: uma proposta de emenda tendente a aboli-lo não pode sequer ser deliberada.

Debate real: a prisão após condenação em segunda instância (linha do tempo):

O art. 5º, LVII, diz que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". O texto nunca mudou, mas o STF mudou de entendimento três vezes:

Ano	Julgamento	Entendimento
2009	HC 84.078	Prisão para cumprimento da pena só após o trânsito em julgado.
2016	HC 126.292, rel. Min. Teori Zavascki	Admitida a execução da pena após condenação em segunda instância.
2019	ADCs 43, 44 e 54 (6 votos a 5)	Volta a exigência do trânsito em julgado; declarada a constitucionalidade do art. 283 do CPP.

Pergunta para reflexão: A decisão de 2016 foi uma mutação legítima ou contrariou a expressão "até o trânsito em julgado"? Os críticos da decisão de 2016 sustentaram que ela ultrapassou o limite do texto. E três mudanças em dez anos mostram outro risco: a insegurança jurídica.

Botão: `Ir para o teste final`

Telas 14 a 16: Teste Final, Diagnóstico e Créditos

Tela 14: Teste final (com feedback imediato)

Abertura: Antes de liberar você para o plenário, o ministro quer cinco respostas rápidas.

Questão 1. O que diferencia a mutação da reforma constitucional?
A) A mutação é feita só pelo Congresso.
B) Na mutação, muda o sentido e o texto permanece; na reforma, o texto é alterado. *(correta)*
C) A reforma é informal e a mutação é formal.
Feedback: Reforma é a via formal do art. 60, que altera o texto. A mutação é informal e mantém o texto.

Questão 2. Por que a mutação é possível?
A) Porque texto e norma não se confundem: o mesmo texto pode gerar sentidos diferentes ao longo do tempo. *(correta)*
B) Porque o STF pode alterar o texto da Constituição.
C) Porque a Constituição de 1988 é flexível.
Feedback: A norma é o sentido extraído do texto. A CF/88 é rígida, e o STF não altera o texto: interpreta.

Questão 3. Qual destes NÃO é um meio de mutação constitucional?
A) Interpretação judicial.
B) Costume constitucional.
C) Emenda constitucional. *(correta)*
Feedback: Emenda é reforma, pois altera o texto. Interpretação e costume mudam o sentido sem tocar no texto.

Questão 4. Na Rcl 4335/AC a tese de mutação do art. 52, X:
A) foi aprovada por unanimidade;
B) foi defendida por Gilmar Mendes e Eros Grau, mas não formou maioria; *(correta)*
C) nunca foi discutida no STF.
Feedback: A reclamação foi julgada procedente com base na Súmula Vinculante 26. O tema voltou nas ADIs 3406 e 3470 (2017).

Questão 5. Uma "mutação" que atribui ao texto um sentido oposto ao que ele diz é:
A) legítima, desde que feita pelo STF;
B) mutação inconstitucional; *(correta)*
C) reforma constitucional.
Feedback: O texto é o limite da interpretação. Ultrapassá-lo, ou atingir cláusulas pétreas, configura mutação inconstitucional.

Tela 15: Diagnóstico

Mostrar: "Você acertou X de 5."

Resultado	Mensagem	Recomendação
5 de 5	Gabinete aprovado! Você domina mutação constitucional.	Releia o debate da segunda instância e forme sua opinião.
3 ou 4	Bom trabalho, quase lá.	Q1 e Q3 → Tela 6; Q2 → Tela 5; Q4 → Tela 10; Q5 → Tela 11.
0 a 2	O ministro pediu uma segunda análise.	Refaça a jornada desde o Caso 1, com atenção às telas de teoria.

Botões: `Refazer a jornada` `Ver créditos e referências`

Tela 16: Créditos, referências e Transparência

Equipe: [nome completo dos 6 integrantes e a função de cada um]. Direito Constitucional I, Faculdade Baiana de Direito, 2026.2.

Referências:

- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. São Paulo: Max Limonad, 1986.
- HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris.
- MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva.
- STF. ADPF 132 e ADI 4277 (2011); Rcl 4335/AC (2014); ADIs 3406 e 3470 (2017); HC 84.078 (2009); HC 126.292 (2016); ADCs 43, 44 e 54 (2019).

Transparência (obrigatória pelo manual): "Utilizamos o Claude (Anthropic) para brainstorming da estrutura do OVA e para a primeira versão do roteiro. Todo o conteúdo jurídico foi conferido pela equipe nas fontes acima." Acrescentem qualquer outra IA usada e a finalidade.

Notas para o grupo e fontes

Montagem no Genially: cada tela vira uma página; cada alternativa dos casos leva à sua própria versão do feedback, e todas terminam no mesmo botão de avançar. As duas linhas do tempo (Telas 10 e 13) ficam melhores como infográfico horizontal. No teste final, usem a pontuação para o diagnóstico.

Antes de entregar:

- Abrir no site do STF as ementas da Rcl 4335, ADIs 3406/3470, HC 84.078, HC 126.292 e ADCs 43/44/54 e conferir datas e relatores
- Completar as referências com edição e ano das obras consultadas
- Cronometrar a jornada (meta: 13 a 15 minutos)
- Fazer o teste cruzado com outro grupo
- Preencher os nomes da equipe e a seção de Transparência

Fontes conferidas para este roteiro:

- Migalhas: STF reconhece união homoafetiva (2011)
- Revista de Informação Legislativa (Senado): análise da Rcl 4335
- Damásio: ADI 3470, amianto e efeito vinculante
- Dizer o Direito: STF muda jurisprudência sobre o art. 52, X (2017)
- Migalhas: resenha do julgamento das ADCs 43, 44 e 54